

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ัด พัฒนา

สินเทรด

ตั้ง.

พัฒนาสินเอ็นเตอร์ไพ

รส์ กับ

พวก.

แม้เครื่องหมายการค้าตาม คำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จะไม่มีรูป
สิงโต และดาว ภายในวงกลมอยู่ตรง กลางเครื่องหมายการค้า-เหมือนกับ
เครื่องหมายการค้าตาม คำขอจดทะเบียนของโจทก์ โดย มีแต่ รูปวงกลมอยู่ตรง
กลางเครื่องหมายการค้าเท่านั้นแต่ ตอนบนของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลย
ที่ ๑ ที่ ๒ ขอจดทะเบียนดังกล่าว มีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่า ไลอ้อน
แบรนต์เหมือนกัน ถัด จากตัวอักษรโรมันดังกล่าว เครื่องหมายการค้าทั้งสองยังมี
ข้อความเป็นตัวอักษรโรมันและอักษรจีนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันตลอดจนมีอักษร
ไทยเขียนว่าผงวุ้นชั้นพิเศษตราโลอ้อน เหมือนกันและตัวอักษรทั้งสามภาษาดังกล่าว
มีขนาดใกล้เคียงกัน และถูก จัดวางในลักษณะเดียวกันส่วนตอนล่างของ
เครื่องหมายการค้าทั้งสองก็เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด
จำเลยที่ ๑ ซึ่งต่าง ก็มีคำว่าพัฒนาสินอยู่ด้วย พร้อมทั้งเบอร์ โทรศัพท์อยู่ภายใน
กรอบสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์และจำเลยที่ ๑ ที่ ๒
ต่าง ใช้ กับสินค้าผงวุ้นเหมือนกันตลอดจนอาจถูก เรียกขานว่าตรา โลอ้อน ได้
เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าว เป็น

เครื่องหมายการค้าที่เกือบเหมือนกันใช้ สำหรับสินค้าเดียว หรือชนิดเดียวกัน ตาม
นัยมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔

แม้จำเลยที่ ๒ จำหน่ายผงวันบรรจุของ พลาสติกพร้อมกับโจทก์มาแต่ แรก ก็
เป็นเพียงช่วย จำหน่ายในฐานะ ลูกจ้างโจทก์เท่านั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีข้อความและภาพเกือบเหมือนกับที่โจทก์ใช้ บรรจุผง
วันมาก่อนดีกว่าสิทธิของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒

การนำเอาเหตุผลในคำพิพากษากฎีกาในคดีซึ่ง จำเลยที่ ๒ เป็นโจทก์ฟ้องหุ้นส่วน
ผู้จัดการของโจทก์ในคดีนี้มาประกอบคำเบิกความของพยานเพื่อวินิจฉัยฟังข้อเท็จ
จริงในคดีนี้ มิใช่เป็นการนำคำพิพากษากฎีกาดังกล่าวมาผูกพันโจทก์และจำเลยที่ ๑
คดีนี้ซึ่ง มิใช่คู่ความในคดีก่อน.

การนำเอาเหตุผลในคำพิพากษากฎีกาในคดีซึ่ง จำเลยที่ ๒ เป็นโจทก์ฟ้องหุ้นส่วน
ผู้จัดการของโจทก์ในคดีนี้มาประกอบคำเบิกความของพยานเพื่อวินิจฉัยฟังข้อเท็จ
จริงในคดีนี้ มิใช่เป็นการนำคำพิพากษากฎีกาดังกล่าวมาผูกพันโจทก์และจำเลยที่ ๑
คดีนี้ซึ่ง มิใช่คู่ความในคดีก่อน.

(สหัส สิงหวิริยะ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ